МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 06 дугаар сарын 19 № 02/26 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН
САЙД С.БЯМБАЦОГТ ТАНАА

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 3 дугаар хорооны Гранд вилла хотхоны нэр бүхий оршин суугчдаас Комисст хандаж "... Улаанбаатар төмөр замын татах хэсгийн хашаан дотор сэлгээ хийж байгаа илчит тэрэгний зарим машинистууд нь дуу, дохиогоо өдөр, шөнөгүй чанга дуугаргаж байгаа нь тус хэсгийн урд баригдсан Гранд вилла хотхоны оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байна" гэх гомдлыг удаа дараа ирүүлж байна.

Комисс дээрх гомдлын мөрөөр нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, мэдээлэл авч, хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичгийг судлахад дараах үйл баримт, нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 3 дугаар хорооны Гранд вилла хотхоны оршин суугчид гомдолд дурдагдсан асуудлаар түр хороо байгуулан 2020 оноос эхлэн Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар, Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг дарга болон "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН-д удаа дараа бичгээр болон амаар хандаж байсан байх бөгөөд Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10/4651 дугаар албан бичгээр "Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/154 дүгээр тушаалаар баталсан Төмөр замын дохиолол холбооны журмын 9 дүгээр бүлэгт заагдсан "Сэлгээний үеийн дуут дохио" хэсгийг зүтгүүрийн депогийн хашаан дотор мөрдөхгүй болгох, өөр бусад технологийн холбоо хэрэгсэл ашиглах боломж байгаа эсэх талаар ажлын хэсэг гаргаж, судалж үзээд холбогдох хариуг хүргүүлэх болно" гэж мэдэгдэж байжээ. Гэвч албан бичигт дурдагдсан ажлын хэсэг байгуулагдсан эсэх, дүгнэлт гарсан эсэх, үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх судалгаа хийгдэж, санал, гарц гаргалгаа гарсан эсэх нь тодорхойгүй байна.
2. 2021 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга 10/1248 дугаар албан бичгээр Төмөр замын дохиолол холбооны журам нь "захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон акт тул зөрчих үйлдэл, эс үйлдэхүй хийх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломжгүй" тухай хариу мэдэгдсэн байна.
3. Тус хотхоны оршин суугчид Гранд вилла хотхоны хойно байрлах Улаанбаатар татах хэсэг бусад задгай өртөө, зөрлөгүүдээс ялгагдах

150070117

зохицуулах, ялангуяа шөнийн цагаар богино долгионы радио станцаар хангаж, хоорондоо шууд харьцдаг болгон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангах боломжтой гэж үзэж байгаа бөгөөд дуу чимээг багасгах, ялангуяа хүүхэд багачууд, ахмад настан, иргэдийн унтаж амрах үед дуут дохионы хэрэглээг хязгаарлах зорилгоор 2022 онд өөрсдөө мөнгө цуглуулан 8 хос богино долгионы радио станц худалдан авч Зүтгүүрийн депогийн удирдлагад хүлээлгэн өгсөн хэдий ч нөхцөл байдал дээрдээгүй байна.

4. Комисс Улаанбаатар төмөр замын Татах хэсгийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь очиж танилцахад Зүтгүүрийн депо нь 24 цагийн цэрэгжүүлсэн хамгаалалттай, хашаан дотор гаднаас хүн болон амьтан орох боломжгүй, галт тэрэг, зүтгүүрийн хөдөлгөөнд саад учруулах нөхцөл байдал, гаднын хөдөлгөөн байхгүй, барилга байгууламжууд нь дотууpаа холбогдсон тул зүтгүүрийн маневарлах хэсэгт ажилтан алба хаагчдын хөдөлгөөн ховор, зүтгүүрийн машинистуудыг хөдөлгөөн хийх бүрд хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий 2-3 сумчин байнга хамт ажилладаг, ажил тарсны дараа буюу өмнөх өдрийн 18 цагаас өглөөний 09 цагийн хооронд сумчдаас өөр ямар ч хүн хөдөлгөөнд оролцдоггүй, сумчид өдрийн цагаар шүгэл, шар дарцаг, шөнийн цагаар шүгэл, гар чийдэн ашиглаж зөвхөн гар дохиогоор машинисттайгаа харьцдаг байна.
5. Гранд вилла хотхоны оршин суугчидтай уулзаж ярилцахад өвлийн улиралд цонхоо хаадаг тул дуу чимээ харьцангуй гайгүй, харин урин дулаан цагт цонх нээлттэй байхад дуу чимээ үлэмж нэмэгдэж ахмад настан, нялх нярай хүүхэд цочиж сэрдэг, тайван байх боломжгүй болдог талаар дурдаж байсан.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хоёрдугаар бүлгийн Арванзургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт Монгол Улсын иргэний "...эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах" үндсэн эрхийг баталгаажуулсан бөгөөд мөн зүйлийн 11 дэх хэсэгт "... эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална", 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсэгт "Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна", Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад "төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах;", 12 дугаар зүйлийн 12.1.7 дахь заалтад "онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулсан журам батлах, шаардлагатай арга хэмжээ тухай бүр авах." гэж тус тус хуульчилсан.

Иймд дээрх нөхцөл байдал, Үндсэн хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтыг үндэслэн хүүхэд, ахмад настан болон бусад иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/154 дүгээр тушаалаар батлсан "Төмөр замын техник ашиглалтын журам"-ын 9 дүгээр бүлэгт заагдсан "Сэлгээний үеийн дуут дохио" хэсгийг Гранд вилла хотхоны оршин суугчид, нэн ялангуяа эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг хангах

үүднээс өөрчлөх боломж байгаа эсэхийг бодитойгоор судлан үзэж, шийдвэрлэх;

2. Зүтгүүрийн депогийн хашаан дотор засвар үйлчилгээ хийж гүйцэтгэх, сэлгээ хийх явцдаа хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд сүүлийн үеийн техник технологийн дэвшлийг ашиглах арга зам, сайн туршлагыг судлаж нэвтрүүлэх, дуут дохионы тархалтыг хязгаарлах, ялангуяа шөнийн цагаар огт хэрэглэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
3. Гранд вилла хотхоны оршин суугчид, эх нялхас, ахмад настны хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөж байгаа асуудалд хүндэтгэлтэй хандаж, тэдний төлөөллийг хүлээн авч уулзах, гаргаж буй саналыг шийдвэрлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН